

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 813/2535

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายตุ้ยอันหรืออันตุ้ย แซ่เหลียง หรือ

นายโบวตุ้น แซ่เตียว

จำเลย

นายก่อ่ง สรกฤต ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 200

ความว่า จำเลยเพิ่งทราบจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าโจทก์ ได้ยื่นฎีกาและส่งสำนวนขึ้นสู่ศาลฎีกาแล้ว ศาลมิได้ให้โอกาส จำเลยยื่นคำแก้ฎีกา การดำเนินกระบวนการพิจารณาจึงไม่ชอบจำเลย ยังติดใจที่จะยื่นคำแก้ฎีกาอยู่ โปรดมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ นำหมายนัดและสำเนาฎีกาให้ให้แก่จำเลยหรือทนายจำเลยอีกครั้งหนึ่ง และขอได้ให้เวลายื่นคำแก้ฎีกาแก่จำเลย 15 วันด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 22,65,69,70 ให้ปรับ 100,000 บาท ในกรณีที่จำเลยไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,30 ถ้ากักขังให้กักขังมีกำหนด 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา (อันดับ 54)

เจ้าพนักงานศาลได้ส่งหมายนัดและสำเนาฎีกาให้แก่จำเลยโดย วิธีปิดหมายเมื่อ วันที่ 2 มกราคม 2535(อันดับ 56)

ทนายจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 58)

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พนักงานเดินหมาย กรมบังคับคดีได้ปิดหมายนัดและ สำเนาฎีกาให้จำเลยทราบตามคำสั่งศาลแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2535 ตาม รายงานการเดินหมายฉบับลงวันที่ 3 มกราคม 2535 จำเลยมิได้แก้ฎีกาภายใน กำหนดและมีโต้แย้ง ว่าการปิดหมายมิชอบด้วยกฎหมาย ประการใด จึงไม่มีเหตุที่ จะให้ จำเลยยื่นคำแก้ฎีกาได้อีก ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พนักงานเดินหมาย กรมบังคับคดีได้ปิดหมายนัดและ สำเนาฎีกาให้จำเลยทราบตามคำสั่งศาลแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2535 ตาม รายงานการเดินหมายฉบับลงวันที่ 3 มกราคม 2535 จำเลยมิได้แก้ฎีกาภายใน กำหนดและมีโต้แย้ง ว่าการปิดหมายมิชอบด้วยกฎหมาย ประการใด จึงไม่มีเหตุที่ จะให้ จำเลยยื่นคำแก้ฎีกาได้อีก ยกคำร้อง

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ